

1500198-19.2021.8.26.0586

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Flavio Roberto de Carvalho

Comarca: São Roque

Foro: Foro de São Roque

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/10/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2058043/2021 - Delegacia de Polícia de Araçariguama

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Alvaro Luiz Oliveira dos Santos e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Flavio Roberto de Carvalho

Vistos.

ÁLVARO LUIZ OLIVEIRA e KAIKE SALES TORRES ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Roque

Foro de São Roque

1ª Vara Criminal

Av. John Fitzgerald Kennedy, Sao Roque-SP - cep 18130-510

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500198-19.2021.8.26.0586 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500198-19.2021.8.26.0586

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2058043/2021 - Delegacia de Polícia de Araçariguama

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Alvaro Luiz Oliveira dos Santos e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Flavio Roberto de Carvalho

Vistos.

ÁLVARO LUIZ OLIVEIRA e KAIKE SALES TORRES qualificados nos autos, foram denunciados pelo Ministério Público, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2 inciso II e V e § 2 A inciso I cc art.61 inciso II alínea "j" todos do Código Penal, porque nas circunstâncias de tempo e lugar descritas na inicial, em concurso de agentes, e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e com restrição de liberdade, subtraíram bens da vítima.

Acompanhou a denúncia, o inquérito policial (fls.01/83) e documentos, onde se destaca: boletim de ocorrência (fls.04/11), BOPM(fls.13/17), relatório de investigação (fls.34/42), auto de reconhecimento fotográfico (fls.43/44), laudo do local (fls.69/83), laudo celular (fls.213/230).

A denúncia foi recebida em 30 de março de 2021 (fls.92/94), sendo que os réus foram citados e ofertaram Defesas (fls.108/110, 135/138) prosseguindo a instrução com as oitivas de testemunhas (fls.192/193, 281)e colheita dos interrogatórios.(fls.281)

Em memoriais finais o Ministério Público requereu a procedência da ação com fixação de penas acima do mínimo legal, e manutenção da prisão (fls.285/294)

A Defesa de Álvaro insistiu na absolvição do réu pela fragilidade probatória (fls.295/299)

A Defesa de Kaique requereu o afastamento das qualificadoras, reconhecimento da confissão e aplicação da pena no mínimo legal (fls.302/309)

É o relatório. DECIDO.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls.04/11), BOPM(fls.13/17), relatório de investigação (fls.34/42), auto de reconhecimento fotográfico (fls.43/44), laudo do local (fls.69/83),laudo celular (fls.213/230), além da prova oral coligida.

Quanto a autoria, o réu Kaike confessou os fatos, e disse que estava com o celular na cintura e não havia arma de fogo, e a vítima era amigo do Buri, e que ele teria acesso ao estoque, e ele mandou mexer na carteira, e levar ao celular. Disse que estava com outro rapaz, e o acompanhou pois tinha uma dívida com ele.

Álvaro negou os fatos e mesmo confrontando os dados do celular apreendido manteve a negativa.

A vítima Paulo disse que estava chegando na loja, e foi pegar o malote de documentos, e ao entrar no local, desligou a central do alarme e foi surpreendido por dois indivíduos, sendo que um deles levantou a camisa, não sabendo se estava armado, e subtraíram R\$ 100,00 de sua pessoa, e pediram celulares e notebooks, e fizeram ameaças, e mandaram abrir o local onde estavam os produtos, no caso, celulares e notebooks, e também seu celular pessoal. Após o assalto foi demitido. Um rapaz era alto em torno de 1,80 e gordo, e o outro rapaz era mais baixo, de pele mais moreno, mais para claro. Na delegacia reconheceu o indivíduo mais alto que usava barba, e de imediato reconheceu, e eles não estavam encapuzados. Reconheceu os reus em audiência, e não os conhecia antes dos fatos. Após eles saírem, deixaram o depoente amarrado com enforca gato dentro do depósito e conseguiu soltar e saiu do depósito, e encontrou os reus dentro da loja, e o celular tocou e era o transportador perguntando se estava tudo certo, e comunicou que estava sendo assaltado, e nesse momento encontrou com eles, que o ameaçaram, e eles pediram que deixasse o celular, ameaçaram e mandaram se trancar no depósito. Depois somente saiu com a chegada da guarda municipal e a polícia militar. Quando ele levantou a camiseta viu a coroa da arma, e acredita que era uma arma. Fez o reconhecimento fotográfico na fase policial, e não teve dúvidas quanto a identificação dos réus.

Não falou dos R\$ 100,00, porque estava nervoso, e sob emoção, e pode ter esquecido alguns detalhes e não citou pois não entendeu que era importante. Esta até hoje tentando se recuperar do trauma do assalto.

Luiz guarda municipal disse que a princípio a porta estava fechada, e adentraram ao local, já que a chave estava do lado de dentro, e não encontraram ninguém, e tentaram encontrar o gerente, e ele respondeu, e a polícia militar também chegou, e ele estava dentro da sala, não sabendo se ele estava trancado. Ele tinha um sistema de chegar mais cedo, para abrir a porta, e com senha e contrasenha em celular, e nessa confirmação, após pegar o malote, e foi rendido, e como ele estava com o gerente passou a contrasenha. Ele deu as características de roupas, com calças jeans, e blusa, e um deles estava de boné, e eram dois homens e armados. Não abordou nenhum suspeito. A vítima disse que os indivíduos estavam armados. Não sabe dizer se eles usavam máscaras.

Raphael Szabo disse que existiu o roubo nas lojas cem, e o modus operandi, era a entrada dos indivíduos, amarrando funcionários e levando aparelhos celulares e notebooks, e a loja forneceu as imagens, e conseguiram ver os indivíduos de máscaras, com detalhes de vestimenta, mas somente com as imagens não foi possível êxito na investigação. Após um tempo as Lojas Americanas em São Roque foi roubada, e eles levaram uma carga de celulares, e havia uma isca, sendo que esta carga estava em Araçariguama, e a polícia militar foi até o local, e recuperou a carga. Com isso pediram as imagens do monitoramento das Lojas Americanas e os indivíduos eram os mesmos, e usavam a mesma vestimenta e mochila, e também foi identificado que eles utilizavam um veículo GM Ônix preto, e passado algum tempo, este automóvel ficou marcado, e eles começaram a fazer a abordagem, e encontraram o automóvel, e um saiu do carro e outro fugiu, e acabaram abordados, não sabendo os detalhes. Com a apreensão do veículo, e dos indivíduos foram até a delegacia e conversaram com Kaique e mostraram as imagens, inclusive ele estava com a mesma bolsa que usou no roubo em Aracariguama, e o réu saiu correndo com a bolsa. Kaique confessou os fatos e disse que Álvaro participou do delito, e disse que os objetos ele teria vendido para lojas de eletrônicos em São Paulo, e o veículo era duble.

Vale mencionar que nenhuma restrição merece o depoimento da policial mormente quando suas declarações vêm corroboradas por outros elementos de prova e também quando não levantada qualquer suspeita fundada e demonstrada.

Nesse sentido: "não existe motivo algum a ensejar a desvalia do depoimento policial. Seria um contra-senso credenciar o Estado alguém a atuar em seu nome e, depois, negar-lhe crédito, quando, perante o mesmo Estado-Juiz, viesse relatar seus atos de ofício. Por isso, totalmente superada a tese do desprestígio do relato policial na moderna jurisprudência. O agente de segurança é testemunha como as demais. Submete-se a compromisso e terá seu depoimento avaliado no cotejo de todas as provas sem plus-valia, mas também sem preconceito." (TACRIM-SP JUTACRIM 30/221). Com efeito, conforme amplamente decidido, "a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF, RTJ 68/54), entre outros arestos (RT 530/372, 411/266, 445/382 e RJTJESP-LEX 136/476).

Ademais, seria um contra-senso o Estado credenciar pessoas para a função repressiva e depois lhe negar crédito quando dão conta de suas diligências (RT 417/94, 486/351, 771/565 e 772/682).

Por isso, eventuais pequenas contradições entre os depoimentos prestados em Juízo, se comparados entre si e com os da fase administrativa, são naturais e reforçam a ausência de prévia combinação entre as pessoas ouvidas, ou qualquer sanha obstinada em falsa incriminação. Observa-se ainda que, "pequenas dissonâncias na prova oral não têm o condão de fazer esboroar o arcabouço probatório. O importante é constatar-se a concordância nos pontos essenciais, desprezando-se eventuais discrepâncias, em pontos secundários, que são fruto das imperfeições do psiquismo

humano" (JUTACRIM 95/262).

"O depoimento do policial é tão válido como outro desde que insuspeito e capaz de infundir, pelo seu conteúdo, incredibilidade. Por outro lado, nos termos do art. 202 do CPP, se toda pessoa pode ser testemunha, sem qualquer dúvida que os agentes podem testemunhar sobre o que viram e sentiram no cumprimento da missão. Se por/acaso outras pessoas havia no local da diligência, cumpre à defesa arrolá-las como testemunhas. Também pequenas divergências que não atingem a substância do fato não são suficientes para ilidir aprova" (RT574/401).

"PROVA CRIMINAL - Testemunha - Hipótese de tóxico - Depoimento prestado por policial - Validade - Servidores que não estão impedidos de depor - Testemunhas, ademais, que não foram sequer contraditados em Juízo - Recurso provido. Os policiais militares, como qualquer outra pessoa, não estão impedidos de depor e seus testemunhos não podem e não devem ser, de modo algum, de forma apriorística, considerando suspeitos, apenas em decorrência da condição de policial, (relator Angelo Galluci - Apelação Criminal nº 153.694-3-São Paulo-26.09.94)".

"DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MEIO PROBATÓRIO VALIDO. - O depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo funcionar como meio probatório válido para fundamentar a condenação, mormente quando colhido em juízo, com a observância do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de prova". (STJ, 5.a Turma, HC 110869/SP, Rei. Ministro Arnaldo Esteves Lima, v.u., j . 19.11.2.009; pub. DJe de 14.12.2.009).

A princípio o réu Kaique fez uma confissão que não foi integral, já que tentou isentar Álvaro e acusou a vítima sem qualquer prova, alias, sequer demonstrou quem seria o "Buri", o terceiro sem rosto e sem dados, tampouco que causou um acidente de motocicleta, ou seja, elementos mínimos a demonstrar sua versão inverossímil de envolvimento da vítima.

Por outro lado Álvaro negou os fatos e contato com Kaique, no entanto, nos autos 1500447272021, onde os reus foram presos, sendo localizados os celulares e a arma de fogo que Álvaro descartou a fuga, mas acabou apreendida, restou demonstrada a relação entre ambos.

Destaca-se ainda o laudo pericial dos celulares, que constatou a propriedade de Kaique e Álvaro, e a estreita relação de ambos com crimes.

De fato, no celular de Kaique, constatado pela conta GOOGLE vinculada em nome próprio, foram encontradas as fotografias de armas de fogo (fls.218), além de fotografia com grande quantidade de dinheiro sem origem.

Já no celular de Álvaro identificado não somente por sua conta GOOGLE mas também, em conversas onde é chamado pelo nome, além de boletos de pagamento em nome próprio, se constatou também fotografias de armas idênticas as que estavam no celular de Kaique, além de instrumento que serve para bloquear rastreamento de caminhão.

Chama a atenção ainda conversa de Álvaro no dia 01/03/2021 por volta das 8:04 da manhã que em conversa com pessoa da família, disse que veio para São Roque para fazer um "corre" e que não poderia falar pois estava "moiado", sendo que de fato, nesse dia estava fugindo da abordagem policial, tanto que acabou preso conforme autos 1500447272021, o que denota que realmente veio para esta urbe para a prática de mais um delito, afastando a negativa.

Além dos celulares dos reus que demonstram a ligação com o crime, tem-se o reconhecimento da vítima tanto na fase policial como de forma pessoal em juízo, inclusive Paulo pontou e descreve os reus, e que não tinha dúvidas quanto aos

acusados, tanto que ainda não se recuperou do trauma que sofreu. Menciona-se ainda que Kaique e Álvaro foram presos juntos em dias posteriores, com o veículo usado nos roubos, o que apenas corrobora que estavam envolvidos no delito ora apurado.

Em verdade, constitui entendimento jurisprudencial uniforme de todos os Tribunais do País que, nos casos de crimes patrimoniais, de ordinário praticados na clandestinidade, a palavra da vítima há de preferir à "versão sistematicamente negativa dos acusados, visto que não se concebe que alguém possa, gratuitamente, incriminar um desconhecido" (Rev. Tribs. - vol. 736, p. 629).

Prova - palavra da vítima - Crimes patrimoniais - Eficácia: A palavra da vítima em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade possui relevante valor probatório, eis que é o elemento fixador da autoria" (TACRIM/SP - RJTACrim 38/446).

"PROVA. Latrocínio tentado. Palavra da vítima. Vítima. Valor: - Em sede de latrocínio tentado, exceto se demonstrada sua má fé ou intuito de prejudicar o réu, o depoimento da vítima pode servir de base à condenação, pois, em linha de princípio, é a pessoa mais capacitada a discorrer do fato de que foi protagonista" (TACRIM/SP, Revisão Criminal, Processo 3727890/4, 8o Grupo, Relator Carlos Biasotti, j. 08/ 11/01, v.u.).

Reconhecimento positivo, inclusive do uso de arma a qual estava na cintura durante a abordagem sendo corroborado pela detenção posterior dos reus, onde ocorreu a efetiva apreensão da arma de fogo que foi periciada e constatada o potencial lesivo (autos 1500447272021).

Soma-se ainda, que os réus residiam próximos um do outro ao analisar os endereços dos acusados, pelo sistema do google maps (de R. João Guimarães Rosa, 298 - Bandeiras a Av. Santiago Rodilha, 922 - Veloso - Google Maps), a distância das residências é de menos 300 metros e que pode ser concluída em 06 minutos, ou seja, estavam próximos, e vieram do mesmo ponto de origem.

Realmente a vítima não teve dúvida no reconhecimento judicial, que é corroborado pela investigação policial detalhada e minuciosa que identificou os reus, o modus operandi, além da efetiva apreensão da arma de fogo e celulares que apontaram que os reus tem envolvimento com crimes.

Alias, no telefone celular de Álvaro se constata que estava inserido na prática de roubos, inclusive conversando com terceiro a respeito de uma carga de gado mediante abordagem em caminhão.

Realmente a prova produzida consistente na investigação policial, reconhecimento judicial por parte da vítima, apreensão dos celulares e arma de fogo, não deixam dúvidas da participação de ambos no delito, restando afastada a pueril negativa de Álvaro.

Provado também o concurso de pessoas, já que atuaram juntos como esta demonstrada pela prova produzida .

Desnecessária para o reconhecimento da causa de aumento a identificação dos demais comparsas. (STF, 2a Turma, RHC 60.469/RJ, rei. Min. Décio Miranda, in DJU de 11/02/83, pág. 928; RT9 552/357, 573/489, 694/345, 704/348, 736/629; 744/614 e 749/657; JTACrimSP, 73/368 e 74/436; RJTACrimSP, 32/286).

Ainda, também provada a causa de aumento de pena, pelo uso de arma de fogo.

Diz a doutrina: " Exigir, como prova da existência da arma, sua apreensão e exame

seria consagrar uma absurda e indevida exceção ao brocardo segundo o qual ninguém pode tirar vantagem de sua própria torpeza: bastaria o réu fugir com a arma ou, de qualquer modo, dar sumiço nela, para beneficiar-se com a excludente da qualificadora" (cf. O Furto e o Roubo no Direito e no Processo Penal, 2a ed., Forense, 1995, cap. XLIV, nº 6, págs. 455-6).

CRIMINAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I - Para a caracterização da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, prescinde-se da apreensão e realização de perícia em arma utilizada na prática do crime de roubo, se por outros meios de prova restar evidenciado o seu emprego. Precedentes do STF. II - Os depoimentos do condutor, da vítima, das testemunhas, bem como qualquer meio de captação de imagem, por exemplo, são suficientes para comprovar a utilização de arma na prática delituosa de roubo, sendo desnecessária a apreensão e a realização de perícia para a prova do seu potencial de lesividade e incidência da majorante. III - A exigência de apreensão e perícia da arma usada na prática do roubo para qualificá-lo constitui exigência que não deflui da lei resultando então em exigência ilegal posto ser a arma por si só -- desde que demonstrado por qualquer modo a utilização dela - instrumento capaz de qualificar o crime de roubo. IV - Cabe ao imputado demonstrar que a arma é desprovida de potencial lesivo, como na hipótese de utilização de arma de brinquedo, arma defeituosa ou arma incapaz de produzir lesão. V - Embargos conhecidos e rejeitados, por maioria. (STJ - EREsp 961.863/RS, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), Rel. p/ Acórdão Ministro GILSON DIPP, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/12/2010, DJe 06/04/2011).

A vítima foi segura em informar que os reus ingressaram no local e um deles levantou a camisa mostrando a coronha da arma, ressaltando que a arma que era constantemente utilizada pelos reus, foi apreendida nos autos 1500447272021, e periciada, constatando o potencial lesivo.

Também pelos testemunhos colhidos durante a instrução comprovou-se que a vítima teve a liberdade restringida pelos réus, tanto que foi libertado com a chegada da guarda municipal, o que configura também a qualificadora.

Afasto a agravante de delito praticado durante situação de pandemia já que não seria preponderante a situação para a prática do delito

Por fim não é caso de aplicação do disposto no artigo 68 do Código Penal, que trata-se de faculdade do juiz, já que no caso, diante da forma de atuação, onde não bastava apenas existir o concurso de pessoas, era necessário a arma de fogo, além de mesmo subjugada ser a vítima restringida em sua liberdade, tanto que as consequências do delito foram consideráveis a vítima, que perdeu o emprego e ainda possui o trauma do assalto.

Soma-se ainda a habitualidade delituosa dos reus não só pelas diversas condenações posteriores, como também pelo laudo do celular a apontar a criminalidade como meio de sustento, ou seja, os reus possuíam um modus operandi, atuavam contra o comércio, em concurso, com restrição de liberdade e uso de arma de fogo, de modo, que não é possível diante da situação fática aplicar a faculdade de incidir apenas um aumento de pena.

Nesse rumo: "A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta". (STJ - AgRg no HC 648.536/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 28/04/2021).

Portanto a ação é parcialmente procedente. Finda a fundamentação, passo à fixação da pena.

1) Réu: Kaique Sales Torres. Atento, aos critérios do artigo 59, do Código Penal, o acusado mostrou ousadia impar, praticando roubo contra grande loja comercial, esta conduta, esta forma de atuar, com destemor, destaca a periculosidade acima da média, que soma-se a uma culpabilidade impar, destacando ainda as imagens e dados de seu celular a apontar a habitualidade no envolvimento com crimes. Ainda o prejuízo moral e pessoal causado ao funcionário vítima que perdeu o emprego e ainda mantém o trauma da situação, mostrando as consequências nefastas do delito ao ofendido, de modo, que fixo a pena em 1/4 acima do mínimo, ou seja, 05 anos de reclusão e pagamento de 12 dias-multa. Ausentes agravantes e presente a confissão parcial, de modo, que reduzo a pena em 1/6, totalizando 04 anos e 02 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa. Duas causas de aumento foram reconhecidas, de modo, que elevo a pena em 3/8, totalizando 05 anos e 08 meses e 21 dias de reclusão e pagamento de 15 dias-multa. Presente a causa de aumento pelo uso de arma de fogo o que eleva a reprimenda em 2/3, totalizando 10 anos e 02 meses e 15 dias de reclusão e pagamento de 25 dias-multa.

2) Réu: Álvaro Luiz de Oliveira dos Santos. Atento, aos critérios do artigo 59, do Código Penal, o acusado mostrou ousadia impar, praticando roubo contra grande loja comercial, esta conduta, esta forma de atuar, com destemor, com destemor, destaca a periculosidade acima da média, que soma-se a uma culpabilidade impar, destacando ainda as imagens e dados de seu celular a apontar a habitualidade no envolvimento com crimes. Ainda o prejuízo moral e pessoal causado ao funcionário vítima que perdeu o emprego e ainda mantém o trauma da situação, mostrando as consequências nefastas do delito ao ofendido, de modo, que fixo a pena em 1/4 acima do mínimo, ou seja, 05 anos de reclusão e pagamento de 12 dias-multa. Presente a agravante da reincidência específica conforme certidão a fls.255/261, o que eleva a pena em 1/2, totalizando 07 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 18 dias-multa. Ausentes atenuantes. Duas causas de aumento foram reconhecidas, de modo, que elevo a pena em 3/8, totalizando 10 anos e 03 meses e 21 dias de reclusão e pagamento de 24 dias-multa. Presente a causa de aumento especial pelo uso de arma de fogo o que eleva a reprimenda em 2/3, totalizando 17 anos e 05 meses de reclusão e pagamento de 40 dias-multa.

A míngua de outro elemento fixo o valor do dia-multa no mínimo legal aos reus.

Diante das circunstâncias subjetivas negativas dos réus, pelas penas aplicadas, fixo para ambos o regime inicial fechado para início de cumprimento de pena.

Ainda não preencheram os requisitos mínimos para modificação de regime.

Os acusados não preenchem os requisitos objetivos e subjetivos previstos no artigo 44 do Código Penal. Pelos mesmos motivos não fazem jus a suspensão da pena prevista no artigo 77 do Código Penal.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a presente ação penal, para o fim de CONDENAR como incurso no artigo 157 § 2 inciso II e V e § 2 A inciso I todos do Código Penal, os réus:ÁLVARO LUIZ OLIVEIRA DOS SANTOS à pena privativa de liberdade de 17 anos e 05 meses reclusão, em regime inicial fechado além do pagamento de 40 dias-multa e KAIQUE SALES TORRES a pena privativa de liberdade de 10 anos e 02 meses e 15 dias de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de 25 dias-multa. Para ambos o valor do dia multa, consiste em um trigésimo do salário mínimo mensal vigente no dia dos fatos (art. 49, § 1º, do mesmo Código), a partir do qual será atualizado, em conformidade com o art. 49, § 2º, primeira parte, do aludido Estatuto Penal (cfr. SEBASTIÃO DA SILVA PINTO em RT 645/255-262; TACRIM em RT 682/335, 782/614, JUTACRIM 95/45; STJ em RE 41.438-5-SP, 5ª T., Rel. Min. ASSIS

TOLEDO, em D.J.U. 17/10/94, pág. 27.906; STJ - Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 91.003-RS - 3ª S - Rel. Min. Gilson Dipp - J. 13.12.99 - DJU 21.02.2000; STJ, RE 22.497/8-SP, 5ª T., Rel. Min. José Dantas, DJU 13.10.1992, p. 17.700 etc).

Passo novamente a analisar a situação prisional dos réus, e não constato alteração, permanecendo contemporânea, e não sendo possível a fixação de qualquer cautelar. De fato, os réus sem comprovação de labor, sem residência na comarca, se envolveram em diversos roubos, com mesmo modus operandi, aterrorizando o comércio desta pequena urbe, tanto que após a prisão dos acusados, cessaram os eventos. Salienta-se ainda que pelos laudos dos celulares os réus estavam inseridos e com habitualidade na prática de crimes, ou seja, estas condições me parecem mais do que suficientes para justificar a prisão, como evidente risco à ordem pública, já que soltos, nada impede que tenham nova reiteração delituosa, reforçando que se trata de nova condenação dos réus nessa urbe, destacando ainda a reincidência de Álvaro.

Desta forma, por nenhum ângulo analisado é possível a concessão de liberdade ou fixação de cautelares, sem colocar em risco a ordem pública, o que leva ao indeferimento do recurso em liberdade aos acusados, reiterando as decisões anteriores. Da mesma forma, estão dentro de unidade sem qualquer informação de risco à saúde em virtude da pandemia, não fazem parte de grupos de riscos, de modo, que a recomendação também não se aplica aos réus, envolvidos em delitos graves e com consequências sociais. Expeça-se mandado de prisão em desfavor aos réus.

Nesse sentido: "HABEAS CORPUS alegação de falta de fundamentação da r. sentença que indeferiu o direito de recorrer em liberdade, tendo se baseado tão somente na gravidade concreta do crime inoccorrência. HABEAS CORPUS presença do fumus comissi delicti no auto de apreensão e prova oral que indica a subtração mediante violência e grave ameaça, indicando o paciente como autor presença do periculum libertatis pelo fato do paciente não ter vínculo com o distrito da culpa; praticar o crime com alta reprovabilidade e periculosidade; não haver prova de que exerce atividade lícita prisão preventiva que não ofende o princípio da presunção de inocência fato de ser primário e sem antecedentes, bem como possuindo residência fixa, não vedam a possibilidade da prisão cautelar. HABEAS CORPUS desproporcionalidade da medida remédio heroico que não se presta a exercício de futurologia. HABEAS CORPUS pandemia COVID-19 paciente que não compõe grupo de risco efetivo isolamento social - indefere-se o processamento....Observa-se que o paciente praticou crime de roubo majorado, com emprego de grave ameaça à pessoa. A prática de crimes com violência ou grave ameaça contra a pessoa geram desassossego e intranquilidade popular. A circunstância de alguém praticar crime desta espécie e ser solto em seguida causará descrédito na Justiça, além de estimular à prática de novos crimes análogos, bem como levará a população a buscar resolver os problemas de segurança por outros métodos, como fazer justiça com as próprias mãos. Desta forma, necessária a custódia do requerente para garantia da ordem pública para estes casos, a menos que ocorra excepcionalmente prova em contrário, não existente nos autos.(Habeas Corpus Criminal nº 2132867-25.2020.8.26.0000, TJSP, relator Desembargador Lauro Mens de Mello, 30/06/2020).“Agravamento regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º). Processual Penal. Prisão preventiva (CPP, art. 312). Falta de fundamentação para justificar a medida extrema. Não ocorrência. Garantia da ordem pública. Gravidade em concreto da conduta e real periculosidade do agravante. Risco real de reiteração delitiva. Fuga do distrito da culpa. Custódia preventiva devidamente fundamentada. Regimental não provido. 1. Mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão do seu modus operandi, como também pelo risco real da reiteração delitiva. 2. Consoante o entendimento do Supremo Tribunal Federal, “a evasão após a prática delitiva é fundamento idôneo para a segregação cautelar para resguardar a aplicação da lei penal” (HC nº 90.162/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 29/6/07). 3. Agravamento regimental ao qual se nega provimento”(2 STF HC 127578

AgR/SP rel. Dias Toffoli j. 25.08.2015); "A prisão cautelar justificada no resguardo da ordem pública visa prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social, retirando do convívio da comunidade o indivíduo que diante do modus operandi ou da habitualidade de sua conduta demonstra ser dotado de periculosidade". "A prisão preventiva mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, evidenciada por sua personalidade delitiva, já que foi condenado por roubo e estelionato (reincidência), responde por furto e cometeu o delito em questão quando estava em livramento condicional"(STJ HC 246855 / MG rel. Min. Marilza Maynard j. 21.02.2013) "A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. Precedentes. II A possibilidade concreta de fuga também mostra-se apta a embasar a segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. III Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que, permanecendo os fundamentos da custódia cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação. Precedentes. IV - Ordem denegada" (0 STF HC 114536/MG Rel.Min. Ricardo Lewandowski DJU 05.12.2012.)

Custas pelos réus na forma da lei.

Oportunamente, após o trânsito, procedam-se às anotações comunicações e expedições devidas para o efetivo cumprimento das sanções impostas, comunicando o IRGD bem como a Justiça Eleitoral.

PIC

Sao Roque, 07 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA